

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4839/2538

นาย วิชา ญู เขยะกุล
นาง สุนทรีพิทย์ ภาณุตานนท์ ณ
มหาสารคาม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 229, มาตรา 967

โจทก์จำเลยต่างเป็นผู้รับประกันด้วยอาวัลผู้ส่งจ่ายเช็คต้องร่วมรับผิดชอบ ว. ผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 989 ประกอบมาตรา 967 บรรคแรก โจทก์และจำเลยจึงเป็นลูกหนี้ร่วมกันเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับจำเลยในอันจะต้องใช้หนี้ มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้ได้เข้าใช้หนี้นั้น แก่ ว.แล้วโจทก์ย่อมได้รับช่วงสิทธิ.มาเรียกร้องจากจำเลยได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้ชำระไปตามมาตรา 229

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนางนิตยา พรหมกล้า เคยนำเช็คธนาคารกสิกรไทยมา แลกเงินสดไปจากโจทก์ แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมาเมื่อประมาณ เดือนธันวาคม 2533นางนิตยาส่งจ่ายเช็คผู้ถือของธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาประตูช้างเผือก ลงวันที่ 20 มีนาคม 2534 จำนวนเงิน700,000 บาท มีจำเลยลงลายมือชื่อ เป็นผู้อาวัลส่งจ่าย มอบให้โจทก์เพื่อแลกเช็คฉบับเดิมคืนไป ประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์2534 โจทก์โอนเช็คฉบับดังกล่าวให้นายวรพล ตามูล เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2534 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน วันที่ 15 กรกฎาคม 2534 โจทก์ถูกนายวรพลฟ้องให้รับผิดชอบคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2219/2534 ของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์กับจำเลยร่วมกันชำระเงินจำนวน 700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นายวรพล และให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนนายวรพลโดยกำหนดค่าทนายความ 1,800 บาท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ชำระเงินตามคำพิพากษาให้กับนายวรพลเป็นเงินทั้งสิ้น 755,483 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจากนายวรพลเรียกให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 377,741.50 บาทและดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,319.50 บาท รวมกับต้นเงินแล้วเป็นเงิน 379,061 บาทขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 379,061 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 379,061 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยต่างผูกพันเป็นผู้รับอาวัลนางนิตยาผู้ส่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเป็นอย่างเดียวกันกับนางนิตยาโจทก์ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 377,741.50 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่เงินต้นและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกินจำนวน 379,061 บาท ตามที่โจทก์ขอมา คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 นายวรพล ตามูล ได้เป็นโจทก์ฟ้องนางนิตยา พรหมกล้า จำเลยและโจทก์เป็นจำเลย ให้ชำระหนี้ตามเช็คผู้ถือจำนวน 700,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย และโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกัน (อาวัล) ร่วมกันชำระหนี้จำนวน 700,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2219/2534 ของศาลชั้นต้น คู่ความมิได้อุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว

ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยในข้อที่ว่า โจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นายวรพล ตามูล โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2219/2534 ของศาลชั้นต้นจำนวน 755,483 บาทแล้วหรือไม่ก่อน โจทก์เบิกความว่า เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2534 นายวรพลได้แจ้งให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษารวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 755,483 บาท โจทก์ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงตกลงจะชำระหนี้ให้นายวรพล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์จึงได้ชำระหนี้ด้วยเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีดอนชัย รวม 2 ฉบับ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 350,000 บาท และลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 405,483 บาท ให้แก่นายวรพลตามบันทึกข้อตกลงและหนังสือรับชำระหนี้เอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยคงนำสืบถึงแต่เรื่องมูลหนี้ตามเช็คที่นายวรพลนำมาฟ้องเท่านั้น แต่ไม่ได้นำสืบปฏิเสธในเรื่องนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ได้ชำระหนี้จำนวน 755,483 บาท ให้แก่นายวรพลแล้ว

จำเลยฎีกาว่า โจทก์จำเลยต่างเป็นผู้รับอาวัล ไม่สามารถแบ่งส่วนแห่งความรับผิดชอบได้เสียเอง ทั้งโจทก์จำเลยยังไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันในมูลหนี้ตามเช็คพิพาทด้วย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 967 วรรคแรก บัญญัติว่า "ในเรื่องตัวแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผู้ส่งจำยก็ดี รับรองก็ดี สลักหลังก็ดี หรือรับประกันด้วยอาวัลก็ดี ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบผู้ทรง" เมื่อโจทก์และจำเลยต่างเป็นผู้รับประกันด้วยอาวัลเช็คด้วยกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบ นายวรพลผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 989 ประกอบมาตรา 967 วรรคแรก โจทก์และจำเลยจึงเป็นลูกหนี้ร่วมกันตามบทมาตราดังกล่าวข้างต้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับจำเลยในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสีย ด้วยในการใช้หนี้ได้เข้าใช้หนี้แล้ว โจทก์ย่อมได้รับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากจำเลย ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 229 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษา ขอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ